

외주용역계약서

(IT 인프라 운영 및 유지보수)

계약 내용

용역명	2025년도 전사 IT 인프라 통합 운영 및 유지보수 용역
계약금액	일금 삼억육천만원정 (₩360,000,000) (VAT 별도, 월 3천만원)
계약보증금	계약금액의 10% (선금금 이행보증보험증권으로 갈음)
지체상금율	1.5/1,000 (일천오백분의 일점오)
계약기간	2025년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일 (총 36개월)
용역결과물	월간 운영 보고서, 장애 처리 보고서, 기술 지원 내역 등 [별첨 2] SOW 참조
대금지급처	1 (은행명: 델타은행, 계좌번호: 987-654-321, 예금주: 델타시스템)
기타사항	본 계약은 장기 계속 계약(3년)이며, 서비스 수준 협약(SLA)을 포함함.

창업기업 주식회사 시그마 커머스(이하 "갑"이라 한다)와 공급자 주식회사 델타 시스템(이하 "을"이라 한다)는 붙임 "용역계약 일반조건" 및 "별첨"에 의하여 위에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며 본 계약을 증명하기 위해 계약서 2부를 작성 기명 날인하여 "갑"과 "을"이 각각 1부씩 보관한다. ¹

붙임서류:

1. 용역계약 일반조건 (본 계약서 본문)
2. [별첨 1] 서비스 수준 협약 (SLA)
3. [별첨 2] 작업 명세서 (SOW) - 대상 시스템 목록 및 용역 범위
4. [별첨 3] 개인정보 처리 위탁 계약서
5. [별첨 4] "을"의 견적서 및 제안서
6. [별첨 5] "을"의 사업자등록증 사본 ¹
7. [별첨 6] 계약보증금 지급각서 (또는 선금금 이행보증보험증권) ¹

2024년 12월 10일

(갑) (용역사업자) 1

주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

사업자번호: 345-67-89012

성명: 주식회사 시그마 커머스

대표이사: 최시그마 (인)

(을) (용역수행자) 1

주소: 서울특별시 구로구 디지털로 789

사업자번호: 456-78-90123

업체명: 주식회사 델타 시스템

대표이사: 정델타 (인)

용역계약 일반조건

- 용역명 : 2025년도 전사 IT 인프라 통합 운영 및 유지보수 용역
- 계약금액 : 일금 삼억육천만원정 (₩360,000,000) (VAT 별도, 3년 총액)
- 계약기간 : 2025년 1월 1일 ~ 2027년 12월 31일 (36개월)
- 계약방식 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약) 1

위 용역사업(이하 "용역"이라 한다)에 대하여 "갑"(시그마 커머스)과 "을"(델타 시스템)은 다음과 같이 계약을 체결한다. ¹

목차

제1장 총칙

제1조 (목적)

제2조 (용어의 정의)

제3조 (적용 범위 및 우선순위)

제2장 용역의 수행 및 범위

제4조 (사업 수행)

제5조 (용역 인력)

제6조 ("갑"의 협조 의무)

제3장 서비스 수준 협약 (SLA)

제7조 (서비스 수준 협약)

제8조 (핵심 성과 지표)

제9조 (서비스 크레딧)

제10조 (SLA 의 면책)

제4장 대가 지급

제11조 (대금 지불)

제12조 (서비스 크레딧의 정산)

제13조 (감액 또는 환수)

제5장 데이터 및 보안

제14조 (데이터 소유권 및 처리)

제15조 (데이터 보안)

제16조 (개인정보의 처리)

제17조 (비밀보장)

제6장 지적재산권

제18조 (용역 결과의 귀속)

제19조 ("을"의 솔루션 및 라이선스)

제20조 (제3자 권리 침해)

제7장 책임 및 보증

제21조 (진술 및 보증)

제22조 (변상의 책임)

제23조 (손해배상 및 면책)

제24조 (책임의 제한)

제8장 계약 기간 및 해지

제25조 (계약 기간)

제26조 (계약의 해약)

제27조 (SLA 기반 해지)

제28조 (해지의 효과 및 전환 지원)

제9장 기타

제29조 (감독 및 보완)

제30조 (권리 양도 금지)

제31조 (불가항력)

제32조 (해석 및 분쟁)

제33조 (완전 합의)

[별첨 1] 서비스 수준 협약 (SLA) 매트릭스

[별첨 2] 작업 명세서 (SOW) - 대상 시스템 목록 및 용역 범위

[별첨 3] 개인정보 처리 위탁 계약서

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 계약은 "갑"이 제시한 과업지시서([별첨 2] 작업 명세서)에 따라 "갑"의 IT 인프라 시스템(서버, 네트워크, 보안 장비 등)이 연중무휴 24시간 안정적으로 운영될 수 있도록 "을"이 전문적인 운영 및 유지보수 용역(이하 "본 용역")을 원활히 수행되도록 제반 사항을 규정하는데 그 목적이 있다. ¹

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 용어는 다음 각 호의 의미를 가진다.

1. "용역(Services)"이라 함은 "을"이 [별첨 2] 작업 명세서(SOW)에 따라 "갑"에게 제공하는 IT 인프라 운영, 모니터링, 장애 처리, 기술 지원, 보안 관리 등 일체의 서비스를 의미한다. ⁴
2. "서비스 수준 협약(SLA)"이라 함은 본 계약 제3장 및 [별첨 1]에서 정한 바에 따라, "을"이 제공하는 용역의 품질, 성능, 가용성을 측정하고 보장하기 위한 객관적인 기준 및 약정을 의미한다. ¹⁰
3. "핵심 성과 지표(KPI)"라 함은 [별첨 1]에서 정의된 바와 같이, 서비스 수준을 구체적으로 측정하기 위한 개별 항목(예: 시스템 가용성, 장애 응답 시간)을 의미한다. ¹²
4. "서비스 수준 목표(Target Service Level)"라 함은 [별첨 1]에서 각 KPI 별로 "을"이 달성해야 할 최소한의 성능 목표 수준(예: 월 가용성 99.9%)을 의미한다.
5. "서비스 크레딧(Service Credit)"이라 함은 "을"이 [별첨 1]에서 정한 서비스 수준 목표를 달성하지 못한 경우, "갑"에게 배상 또는 보상의 형태로 지급(월 용역비에서 차감)하는 일정 금액을 의미한다. ¹⁰
6. "갑"의 데이터(Customer Data)"라 함은 본 용역과 관련하여 "갑"이 "을"에게 제공하거나, "을"이 "갑"의 시스템에 접근하여 처리(저장, 분석, 전송 등)하는 모든 데이터, 정보, 기록을 의미하며, 이는 "갑"의 기밀정보 및 개인정보를 포함한다. ⁴
7. "을"의 자료(Provider Materials)"라 함은 "을"이 본 용역을 수행하기 위해 사용하는 "을" 소유의 솔루션, 소프트웨어, 도구, 방법론, 노하우 및 기타 지적재산권을 의미한다. ⁴

8. "지적재산권(IPR)"이라 함은 특허, 저작권, 상표권, 영업비밀 등 법률로 보호되는 모든 지적 권리를 의미한다. ⁴
9. "손실(Losses)"이라 함은 모든 손실, 책임, 손해, 청구 및 관련 비용과 경비(합리적인 변호사 비용 포함)를 의미한다. ⁴
10. "치명적 서비스 수준(Critical Service Levels)"이라 함은 [별첨 1]에서 별도로 지정된 KPI로서, 해당 목표를 미달성할 경우 본 계약 제27조에 따른 계약 해지 사유가 될 수 있는 중대한 서비스 수준 항목을 의미한다. ⁴

제3조 (적용 범위 및 우선순위)

1. 본 계약은 [별첨 1] 내지 [별첨 6]의 모든 문서를 포함하며, 이들 문서는 상호 보완적인 효력을 가진다.
2. 본 계약 및 별첨 문서들 간에 내용이 상충하거나 모순되는 경우, 다음 각 호의 순서에 따라 우선적으로 적용된다.

가. 본 계약서 (용역계약 일반조건)

나. [별첨 1] 서비스 수준 협약 (SLA)

다. [별첨 3] 개인정보 처리 위탁 계약서

라. [별첨 2] 작업 명세서 (SOW)

마. [별첨 4] "을"의 제안서 (단, "갑"이 수용한 내용에 한함)

제2장 용역의 수행 및 범위

제4조 (사업 수행)

"을"은 본 용역을 [별첨 2] 작업 명세서(SOW)에 기술된 과업 내용, 대상 시스템 목록, 수행 요건 및 [별첨 1] 서비스 수준 협약(SLA)에서 정한 기준에 따라, 선량한 관리자의 주의의무(선관주의의무)와 전문 IT 서비스 공급자로서의 최고 수준의 기술력으로 성실히 수행하여야 한다. ¹

제5조 (용역 인력)

1. "을"은 [별첨 2] 작업 명세서(SOW)에서 정한 자격 요건(등급, 경력, 자격증)을 충족하는 전문 인력(이하 "운영 인력")을 "갑"의 사업장에 상주(또는 원격) 배치하여 본 용역을 수행하여야 한다.
2. "을"은 용역 수행을 총괄하는 프로젝트 관리자(PM)를 1인 지정하여 "갑"에게 통보하여야 하며, PM은 "갑"의 요청에 따라 정기/비정기 운영 회의에 참석하고 용역 수행 현황을 보고하여야 한다.
3. "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이 [별첨 2]에 명시된 핵심 인력(PM, PL 등)을 교체할 수 없다.
4. "갑"은 "을"의 운영 인력이 용역 수행에 현저히 부적합하다고 판단되는 객관적인 사유(예: 잦은 장애 유발, 보안 규정 중대 위반)가 있는 경우, "을"에게 해당 인력의 교체를 서면으로 요청할 수 있으며, "을"은 정당한 사유가 없는 한 15일 이내에 동급 이상의 인력으로 교체하여야 한다.
5. "을"은 "을"의 운영 인력에 대한 모든 인사, 노무(근로기준법 준수), 복리후생, 안전 관리에 대한 책임을 전적으로 부담한다.

제6조 ("갑"의 협조 의무)

1. "갑"은 "을"이 본 용역을 원활히 수행할 수 있도록 "을"의 상주 인력을 위한 사무 공간, 집기, 네트워크 접근 권한 및 기타 [별첨 2]에서 합의된 자원(이하 "갑"의 자원")을 무상으로 제공하여야 한다.

2. "갑"은 "을"의 용역 수행에 필요한 시스템 정보, 정책, 의사결정을 합리적인 기간 내에 "을"에게 제공하여야 한다. "갑"의 의사결정 지연으로 인해 "을"이 SLA 목표를 달성하지 못한 경우, 이는 제10조(SLA 면책)의 사유로 간주될 수 있다.

제3장 서비스 수준 협약 (SLA)

제7조 (서비스 수준 협약)

"을"은 [별첨 1] 서비스 수준 협약(SLA) 매트릭스(이하 "[별첨 1]")에서 정한 모든 KPI 에 대하여, 명시된 서비스 수준 목표를 달성해야 할 의무를 부담한다. ¹⁰

제8조 (핵심 성과 지표)

핵심 성과 지표(KPI)는 [별첨 1]에서 상세히 정의되며, 최소한 다음 각 호의 범주를 포함한다. ¹³

1. **가용성(Availability):** 핵심 시스템(서버, 네트워크)의 월간 무중단 운영 시간 비율 (예: 99.9%)
2. **성능(Performance):** 주요 애플리케이션의 응답 시간
3. **장애 처리(Incident Management):** 장애 등급별(심각, 중요, 일반) 최초 응답 시간 및 복구 완료 시간
4. **백업(Backup):** 일일 데이터 백업 성공률
5. **보안(Security):** 보안 패치 적용률, 모의 해킹 대응 시간
6. **고객 만족도(CSAT):** "갑"의 현업 사용자 대상 월간 만족도 조사 점수

제9조 (서비스 크레딧)

1. "을"이 월간 측정 결과, [별첨 1]에서 정한 특정 KPI 의 서비스 수준 목표를 달성하지 못한 경우, "을"은 "갑"에게 [별첨 1]의 '서비스 크레딧 산정 방식'에 따라 계산된 서비스 크레딧을 지급(또는 익월 용역비에서 차감)하여야 한다. ¹⁴
2. 서비스 크레딧은 "을"의 귀책사유로 인한 서비스 수준 미달에 대한 손해배상 예정액의 성격을 갖는다.
3. 월간 총 서비스 크레딧의 상한선은 해당 월 용역비의 30%로 한다.
4. "을"은 매월 5 영업일까지 전월의 SLA 이행 실적 보고서(각 KPI 별 측정 결과 및 발생한 서비스 크레딧 내역 포함)를 "갑"에게 제출하여야 하며, "갑"은 이를 검토하여 5 영업일 이내에 승인 또는 이의를 제기한다.

5. 본 조(제9조) 및 [별첨 1]에 규정된 서비스 크레딧은, "을"이 해당 월의 서비스 수준 목표를 달성하지 못한 것에 대한 "을"의 유일하고 배타적인 책임(Sole and Exclusive Liability)이며, "갑"의 유일하고 배타적인 구제 수단(Sole and Exclusive Remedy)이다. 단, 이는 제24조(책임의 제한) 제1항의 예외 사항(고의, 중과실 등)이나 제27조(SLA 기반 해지)에 따른 "갑"의 해지권을 제한하지 않는다. ¹⁰

제10조 (SLA 의 면책)

다음 각 호의 사유로 인하여 "을"이 서비스 수준 목표를 달성하지 못한 경우, "을"은 해당 미달성에 대한 서비스 크레딧 지급 책임을 면제받는다.

1. 제31조(불가항력)에 해당하는 사유가 발생한 경우
2. "갑" 또는 "갑"이 관리하는 제3자(다른 협력업체 등)의 고의 또는 과실로 인한 경우
3. 제6조 제2항에 따른 "갑"의 협조 의무(예: 정보 제공, 의사결정) 지연으로 인한 경우
4. "갑"이 "을"의 사전 경고에도 불구하고 "갑"의 시스템 변경(H/W, S/W)을 강행하여 발생한 경우
5. [별첨 1]에서 합의한 정기 점검(Scheduled Maintenance) 시간 동안 발생한 서비스 중단

제4장 대가 지급

제11조 (대금 지불)

1. "갑"은 본 용역의 대가(이하 "월 용역비")로 월 금 삼천만원정(₩30,000,000, VAT 별도)을 "을"에게 지급한다. (3년 총액 ₩1,080,000,000)
2. "을"은 해당 월의 용역을 완료하고 제9조 제4항에 따른 SLA 이행 실적 보고서를 "갑"에게 제출하여 "갑"의 승인을 받은 후, 매월 25일까지 "갑"에게 해당 월의 용역비에 대한 세금계산서를 발행하여 청구한다.¹
3. "갑"은 "을"로부터 적법한 세금계산서를 수령한 날로부터 15일 이내(즉, 익월 10일까지)에 "을"이 지정한 계좌로 월 용역비를 현금 이체한다.
4. "갑"이 정당한 사유 없이 대금 지급을 지연하는 경우, "을"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 지연된 금액에 대해 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 청구할 수 있다.

제12조 (서비스 크레딧의 정산)

"갑"은 제9조에 따라 발생한 서비스 크레딧 금액을 제11조 제3항에 따라 지급할 월 용역비에서 우선적으로 차감(상계)하고 그 잔액을 "을"에게 지급할 수 있다.

제13조 (감액 또는 환수)

1. 용역 기간 중 또는 용역이 완료된 후라도, "갑"은 "을"이 제출한 정산서, 보고서, 증빙 등이 과다하게 산정되었거나 부당하게 책정되었음(예: 투입 인력 허위 보고, 실비 부풀리기)을 발견한 경우, 즉시 이 부당액을 감액하거나 환수 조치할 수 있다.¹
2. "을"은 "갑"의 감액 또는 환수 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 해당 금액을 "갑"에게 반환하여야 한다.¹

제5장 데이터 및 보안

제14조 (데이터 소유권 및 처리)

1. 본 계약의 당사자들은 "갑"의 데이터(Customer Data)에 대한 모든 소유권, 통제권 및 지적재산권은 전적으로 "갑"에게 있음을 상호 확인한다. ⁴
2. "을"은 본 용역의 수행 목적(예: 시스템 운영, 장애 분석, 백업)을 위해서만 "갑"의 데이터에 접근, 이용, 처리할 수 있으며, 어떠한 경우에도 "갑"의 사전 서면 동의 없이 "갑"의 데이터를 외부에 유출, 제공, 판매하거나 다른 목적으로 사용할 수 없다. ⁴
3. "을"은 "갑"의 데이터를 "을"의 자료("을"의 솔루션, 노하우 등)와 명확히 분리하여 관리하여야 한다.
4. 계약 종료 또는 해지 시, "을"은 "갑"의 지시에 따라 "을"이 점유하거나 통제하는 모든 "갑"의 데이터(원본 및 사본 일체)를 "갑"에게 반환하거나, 복구 불가능한 방법으로 영구히 파기하고 파기 확인서를 제출하여야 한다. ⁴

제15조 (데이터 보안)

1. "을"은 "갑"의 데이터 및 "갑"의 IT 시스템을 보호하기 위하여, 관련 법령(예: 정보통신망법, 개인정보보호법) 및 "갑"의 내부 보안 정책(별도 고지)에서 요구하는 수준 이상의 기술적, 관리적, 물리적 보안 조치를 이행하여야 한다.
2. "을"의 보안 조치에는 최소한 다음 각 호가 포함되어야 한다.
 - 가. "갑"의 시스템 및 데이터에 대한 접근 통제 (권한 관리, 접근 기록 로깅)
 - 나. 데이터 전송 및 저장 시 암호화
 - 다. 방화벽, 침입탐지시스템(IDS/IPS), 백신 등 보안 솔루션 운영
 - 라. "을"의 운영 인력에 대한 정기적인 보안 교육 및 서약서 징구
3. "을"은 "갑"의 데이터 유출, 해킹, 랜섬웨어 감염 등 보안 사고(이하 "보안 사고")가 발생하였거나 발생이 의심되는 경우, 즉시(늦어도 24시간 이내) "갑"에게

해당 사실을 통지하고, 사고 원인 규명, 피해 확산 방지, 복구 조치를 위해 "갑"과 긴밀히 협력하여야 한다.

4. "을"의 귀책사유(보안 조치 미흡, 운영 인력의 고의 또는 과실)로 인하여 보안 사고가 발생한 경우, "을"은 제23조 및 제24조에 따라 "갑"이 입은 모든 손해를 배상할 책임을 진다.

제16조 (개인정보의 처리)

"을"이 본 용역을 수행하는 과정에서 "갑"이 보유한 고객 또는 임직원의 개인정보를 처리하게 되는 경우, "갑"은 "개인정보처리자", "을"은 "개인정보수탁자"의 지위를 갖는다. 이 경우, 양 당사자는 [별첨 3] 개인정보 처리 위탁 계약서의 내용을 준수하여야 한다.

제17조 (비밀보장)

1. "을"은 본 용역수행과정을 통하여 지득한 "갑"의 모든 정보(기술, 경영, 재무, "갑"의 데이터 등) 및 "갑"의 고객/협력사에 관한 정보(이하 "기밀정보")에 대하여 "갑"의 사전 서면 승인 없이는 이를 제3자에게 공개 또는 제공하지 못하며, 본 용역 수행 이외의 목적으로 사용하지 못한다.¹
2. "갑" 역시 본 계약 이행 과정에서 지득한 "을"의 기밀정보("을"의 자료, 솔루션 원가, 기술 노하우 등)를 "을"의 동의 없이 제3자에게 공개하지 못한다.
3. 본 조의 비밀보장 의무는 본 계약의 종료 또는 해지 후 5년 동안 유효하게 존속한다.

제6장 지적재산권

제18조 (용역 결과의 귀속)

1. 이 용역계약에 의해 수행된 용역의 결과물(예: "을"이 작성한 월간 운영 보고서, 장애 분석 보고서, "갑"을 위해 특별히 개발한 스크립트 등, 이하 "용역 결과물")에 대한 권리 일체와 부수적 결과물의 소유권은 "갑"에게 있다. ¹
2. "을"은 "갑"의 요청 시, 용역 완료와 동시에 "을"이 본 용역 수행 중 얻은 모든 자료(원본 및 사본)를 "갑"에게 제출하여야 한다. ¹

제19조 ("을"의 솔루션 및 라이선스)

1. 제18조의 규정에도 불구하고, "을"이 본 용역을 수행하기 위해 제공, 설치 또는 활용하는 "을"의 자료("을"의 모니터링 솔루션, 티켓 관리 시스템, 자동화 도구 등)에 대한 지적재산권 및 소유권은 "을"에게 귀속된다. ⁴
2. "을"은 본 계약 기간 동안 "갑"이 본 용역의 결과를 활용하는 데 필요한 범위 내에서, "갑" 및 "갑"의 임직원에게 "을"의 자료를 사용할 수 있는 비독점적이고, 양도 불가능하며, 서브라이선스가 불가능한 제한적 사용권(라이선스)을 무상으로 부여한다.
3. 본 계약이 종료 또는 해지되는 경우, 제2항에 따라 "갑"에게 부여된 "을"의 자료에 대한 사용권은 즉시 소멸되며, "갑"은 "을"의 자료(설치된 S/W 등)를 즉시 반환하거나 "갑"의 시스템에서 삭제하여야 한다.

제20조 (제3자 권리 침해)

1. "을"은 "을"이 본 용역을 수행하는 방식 또는 "을"이 제공하는 "을"의 자료가 제3자의 지적재산권(특허, 저작권 등)을 침해하지 않음을 진술하고 보증한다.
2. "을"의 용역 수행 방식 또는 "을"의 자료가 제3자의 지적재산권을 침해한다는 이유로 제3자가 "갑"을 상대로 소송 또는 청구를 제기하는 경우, "을"은 자신의 비용과 책임으로 "갑"을 방어하고, "갑"에게 발생한 모든 손실(Losses)을 배상하고 "갑"을 면책시켜야 한다. ⁴

3. "갑"은 "갑"이 "을"에게 제공한 자료("갑"의 데이터, "갑"이 구매한 S/W 라이선스)의 부정확성 또는 권리 침해로 인하여 "을"에게 손실이 발생하는 경우, "을"을 방어하고 면책한다.⁴

제7장 책임 및 보증

제21조 (진술 및 보증)

"을"은 본 계약 기간 동안 다음 각 호를 진술하고 보증한다.

1. "을"은 본 용역을 수행하는 데 필요한 모든 법적 인허가, 자격, 기술, 경험을 보유하고 있다.
2. "을"은 본 용역을 [별첨 1] 및 [별첨 2]의 요건과 업계의 전문 표준에 따라 성실하게 수행한다.
3. "을"은 본 용역의 수행과 관련하여 적용되는 모든 법률 및 규정(근로기준법, 개인정보보호법, 하도급법 등)을 준수한다.

제22조 (변상의 책임)

"을"은 "을" 또는 "을"의 운영 인력의 고의 또는 과실 등 귀책사유로 본 용역수행에 있어서 발생하는 모든 사고와 "갑" 또는 제3자에게 입힌 손해에 대하여 책임을 진다.¹ 단, "을"의 책임 범위는 제24조(책임의 제한)에서 정한 한도를 따른다.

제23조 (손해배상 및 면책)

1. 어느 일방이 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 상대방이 입은 통상의 직접 손해를 배상하여야 한다.
2. "을"은 제20조 제2항("을"의 IP 침해)에 따른 "갑"의 손실에 대해 "갑"을 면책한다.
3. "갑"은 제20조 제3항("갑"의 자료로 인한 침해)에 따른 "을"의 손실에 대해 "을"을 면책한다.
4. (원본 ⁴의 상호 면책 조항) "을"은 "을"의 자료 또는 용역의 부정확성으로 인한 제3자 청구로부터 "갑"을 면책하고, "갑"은 "갑"의 데이터의 부정확성으로 인한 제3자 청구로부터 "을"을 면책한다.

제24조 (책임의 제한)

(이 조항은 4의 Section 17. Limitations on Liability 를 기반으로 작성됨)

1. (간접 손해 등의 면책)

가. 제2항(예외)에 명시된 경우를 제외하고, 그리고 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, 어느 당사자도 계약, 불법 행위 또는 기타 법적 원인을 불문하고, 상대방에 대하여 간접적(Indirect), 결과적(Consequential), 특별(Special), 징벌적(Punitive) 손해에 대하여 책임을 지지 않는다. 이는 이익 손실, 데이터 손실, 영업권 손실, 사업 중단으로 인한 손해를 포함하며, 해당 당사자가 그러한 손해 발생 가능성을 사전에 통보받았는지 여부와 무관하다. 4

나. 제2항(예외)에 명시된 경우를 제외하고, "을"의 누적 책임은 어떠한 경우에도 (i) "갑"의 입증된 실제 직접 손해 또는 (ii) 해당 손해 발생의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 9개월 동안 "갑"이 "을"에게 해당 작업 명세서(SOW)에 따라 지급한 총 용역 대가(VAT 제외) 중 더 적은 금액을 초과할 수 없다. 4

2. (책임 제한의 예외)

제1항(책임 제한)의 규정은 다음 각 호의 사유로 인하여 발생하는 손실(Losses) 또는 책임에는 적용되지 아니한다.

가. 일방 당사자의 고의 또는 중대한 과실(Gross Negligence)로 인한 손해

나. 제17조(비밀보장) 또는 제16조/별첨3(개인정보)의 중대한 위반으로 인한 법정 손해배상 또는 벌금 4

다. 제20조 제2항("을"의 IP 침해) 또는 제20조 제3항("갑"의 자료로 인한 침해)에 따른 당사자의 면책 의무

라. "을"의 운영 인력의 귀책사유로 발생한 "갑"의 임직원 또는 자산에 대한 고의적인 신체적 상해 또는 물리적 손상

3. (서비스 크레딧과의 관계)

제9조에 따른 서비스 크레딧은 본 조의 책임 제한 한도(제1항 나호)에 합산되지 않으며, 서비스 크레딧은 제9조 제5항에 따라 해당 SLA 미달성에 대한 유일한 구제 수단이다.

제8장 계약 기간 및 해지

제25조 (계약 기간)

1. 본 계약의 계약 기간은 2025년 1월 1일부터 2027년 12월 31일(총 36개월)까지로 한다.
2. "갑"은 계약 기간 만료 6개월 전까지 "을"의 용역 수행 실적을 평가하여 계약 연장 또는 종료 여부를 결정하고, 만료 3개월 전까지 "을"에게 서면으로 통지하여야 한다.

제26조 (계약의 해약)

1. "갑"은 다음 각 호의 경우에는 본 계약을 해약할 수 있다. 1
가. "을"이 본 계약의 조항(특히 [별첨 2]의 핵심 과업)을 중대하게 위배했을 때
나. "을"의 태만, 파산, 경영 악화 등으로 소정의 기일 내에 용역을 완성할 가망이 없다고 "갑"이 객관적으로 판단하였을 때 1
다. "갑"의 사전 서면 승인 없이 본 계약에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도하거나, 이 사업의 핵심 부분을 제3자에게 하도급하였을 때 1
라. "을"이 용역수행에 성실히 임하였으나 소정의 성과를 기대하기 곤란할 때, 또는 용역을 완수할 능력이 없어졌다고 인정되었을 때 1
마. "갑"의 특별한 사유(예: 사업의 전부 폐지)로 이 용역의 전부 또는 일부를 취소하여야 할 사유가 발생하였을 때 1
2. 제1항의 사유로 계약을 해지하고자 하는 경우, "갑"은 "을"에게 30일의 시정 기간을 부여하고, 그럼에도 불구하고 시정되지 않을 경우 서면 통지로서 계약을 해지할 수 있다. 단, 제1항 나, 다, 라 호의 사유가 명백한 경우 즉시 해지할 수 있다.
3. "을"은 "갑"이 정당한 사유 없이 월 용역비 지급을 2개월 이상 연속하여 지연하는 경우, 30일의 시정 기간을 부여한 후 계약을 해지할 수 있다.

제27조 (SLA 기반 해지)

1. 제26조의 규정에도 불구하고, "갑"은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우, "을"에게 별도의 시정 기간을 부여하지 않고 서면 통지로서 본 계약을 즉시 해지할 수 있다(SLA Termination Event). 4

가. [별첨 1]에서 정한 '치명적 서비스 수준(Critical Service Levels)'(예: 월간 시스템 가용성 99.0%)을 2개월 연속 위반한 경우

나. 월간 합산 서비스 크레딧이 3개월 연속 총 월 용역비의 30%(제9조 제3항의 상한선)를 초과하는 경우

제28조 (해지의 효과 및 전환 지원)

1. 본 계약이 제26조 제1항 라, 마 호 또는 "갑"의 편익에 의해 해지될 경우, "갑"은 해지된 날로부터 10일 이내에 "을"에게 정산서 및 작업물(보고서 등)을 제출받아 "갑"의 검사를 거쳐 기성 부분에 대하여 정산한다. ¹
2. 본 계약이 "을"의 귀책사유(제26조 제1항 가, 나, 다 호 또는 제27조)로 해지될 경우, "을"은 해지된 날로부터 10일 이내에 기 수령한 금액 중 미수행 부분에 대한 대가를 "갑"에게 반환하여야 하며, "갑"은 "을"에게 제23조, 제24조에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. ¹
3. **(전환 지원 의무)** 계약의 종료 또는 해지 사유를 불문하고, "을"은 계약 종료일(또는 해지일)로부터 60일(또는 "갑"과 합의하는 기간) 동안, "갑"이 용역을 자체적으로 수행하거나 "갑"이 선정한 제3의 공급자에게 원활하게 이관할 수 있도록, 유상(또는 "을"의 귀책 해지 시 무상)으로 필요한 기술 지원, 데이터 이관, 교육 및 협력(이하 "전환 지원 서비스")을 제공하여야 한다.

제9장 기타

제29조 (감독 및 보완)

1. "을"은 이 사업 실시에 따른 세부적인 내용 및 방법에 관하여 구체적으로 사전에 "갑"과 협의하여 진행하여야 한다. ¹
2. "을"이 제출한 용역결과물(보고서 등)이 제1조 및 제4조([별첨 1, 2] 포함)에 위배되어 합격치 못하였을 때에는, "갑"은 이의 보완을 요구할 수 있으며 "을"은 이에 순응하여 보완된 용역결과물을 재제출하여야 한다. ¹
3. "갑"의 보완 요구에 의하여 "을"이 제출한 용역결과물의 내용이 "갑"의 보완요구에 2회 이상 위배되었을 때에는 "갑"은 계약을 해약할 수 있다. ¹

제30조 (권리 양도 금지)

"갑"과 "을"은 상대방의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 지위 또는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 담보 제공할 수 없다.

제31조 (불가항력)

어느 당사자도 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병, 정부의 조치 등 합리적인 통제 범위를 벗어난 사유(불가항력)로 인하여 본 계약의 이행이 지체되거나 불가능하게 된 경우, 해당 기간 동안 책임을 지지 않는다.

제32조 (해석 및 분쟁)

1. 본 계약서 해석상 의문이 있을 경우에는 1차적으로 "갑"의 해석에 의하며, 계약조건에 규정된 것을 제외하고는 계약에서 발생하는 문제에 관한 분쟁은 쌍방의 합의에 의하여 해결한다. ¹
2. 제1항의 합의가 성립되지 못할 때에는 관계 법률의 규정에 의하여 해결한다. ¹
3. 본 계약과 관련하여 "갑"과 "을"간에 소송이 일어날 경우, 재판은 "갑"의 주소지를 관할하는 법원으로 한다. ¹

제33조 (완전 합의)

본 계약 및 모든 별첨은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두 또는 서면 합의를 대체한다. 본 계약의 수정은 양 당사자가 정당하게 서명한 서면 합의서에 의해서만 가능하다.

[별첨 1] 서비스 수준 협약 (SLA) 매트릭스

본 [별첨 1]은 "외주 용역 계약서 (IT 인프라 운영 및 유지보수)" (이하 "본 계약") 제3장의 내용을 구체화하며, "을"이 "갑"에게 제공하는 용역의 품질을 측정, 보고, 관리하는 기준을 정한다.

1. SLA 적용 대상

[별첨 2] 작업 명세서(SOW)에 명시된 모든 IT 인프라 시스템 (서버, 네트워크, 보안 장비)

2. 측정 기간

- 매월 1일 00:00 부터 해당 월 말일 23:59 까지 (한국 표준시 기준)

3. 서비스 수준 목표 및 서비스 크레딧

"을"이 아래 표에서 정한 '서비스 수준 목표'를 월간 단위로 달성하지 못하는 경우, '서비스 크레딧 산정 방식'에 따라 계산된 금액을 "갑"에게 지급(익월 용역비에서 차감)한다.

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
가용성	핵심 시스템 월간 가용성	99.9% (월 허용 장애 43분)	"을"의 통합 모니터링 시스템(NMS) 측정	[치명적 서비스 수준]	제27조 해지 사유

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
	(ERP, E- Commerce)			- 99.9% 미만 ~ 99.5% : 월 용역비 의 5% - 99.5% 미만 ~ 99.0% : 월 용역비 의 10% - 99.0% 미만 : 월 용역비 의 20%	

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
가용 성	일반 시스템 월간 가용성 (그룹웨어, 파일서버)	99.5% (월 허용 장애 3.6시간)	"을"의 통합 모니터링 시스템(NMS) 측정	- 99.5% 미만 ~ 99.0% : 월 용역비 의 2% - 99.0% 미만 : 월 용역비 의 5%	
장애 처리	장애 등급 (심각/중요) - 최초 응답 시간	95% 이상 10분 이내	"을"의 ITSM (티켓 시스템) 자동 측정	[치명적 서비스 수준] - 95% 미만 ~ 90% : 월	장애 인지 시점

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
				용역비 의 3% - 90% 미만 : 월 용역비 의 5%	
장애 처리	장애 등급 (심각) - 복구 완료 시간	95% 이상 2시간 이내	"을"의 ITSM (티켓 시스템) 자동 측정	- 95% 미만 ~ 90% : 월 용역비 의 2% - 90% 미만 : 월 용역비 의 4%	

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
장애 처리	장애 등급 (일반) - 최초 응답 시간	95% 이상 1시간 이내 (업무시 간 내)	"을"의 ITSM (티켓 시스템) 자동 측정	- 95% 미만 ~ 90% : 월 용역비 의 1%	09:00~18:0 0
백업	일일 데이터 백업 성공률 (DB, 핵심 파일서버)	100%	"을"의 백업 솔루션 리포트 (매일 점검)	- 1회 실패 시: 월 용역비 의 1% (최대 5%)	실패 시 즉시 수동 백업 및 원인 보고
보안	치명적 보안 패치 적용률	100% (패치 공지 후 7일 이내)	"을"의 자산 관리 및 패치 관리 시스템(PMS)	- 1건 누락 시: 월 용역비 의 0.5% (최대 3%)	"갑"과 협의 하에 적용

분류	KPI 항목	서비스 수준 목표 (월 기준)	측정 방식	서비스 크레딧 산정 방식 (미달 시)	비고
만족 도	"갭" 현업 사용자 만족도	월 4.0점 / 5.0점	"갭" 주관 월간 설문조사 (100명 대상)	- 4.0점 미만 ~ 3.5점 : 월 용역비 의 1%	2개월 연속 미달 시 개선 계획 제출

[별첨 2] 작업 명세서 (SOW) - 대상 시스템 목록 및 용역 범위

*(... 1의 '시방서(과업설명서)'에 해당...) *

1. 용역 대상 시스템 (현황)

구분	장비/시스템 명	수량	주요 역할
서버 (가상화)	VMWare ESXi Host	10	가상 서버 호스트
서버 (VM)	Windows Server (AD, DNS)	5	사내 인증 및 기본 서비스
서버 (VM)	Linux (ERP, DB)	10	핵심 업무 시스템 (Oracle, MySQL)
서버 (VM)	Linux (Web/WAS)	8	E-Commerce, 그룹웨어
네트워크	L3/L4 스위치 (Cisco)	10	본사/데이터센터 네트워크
네트워크	방화벽 (Palo Alto)	2 (HA)	외부망 보안
보안	WAF, IDS/IPS	4	웹/서버 보안
스토리지	NetApp SAN Storage	2	데이터 저장소
백업	Veritas NetBackup	1	데이터 백업

2. "을"의 주요 과업 범위

1. 24/7 통합 관제 및 모니터링:

- "을"의 관제 센터(NOC)에서 "갑"의 모든 대상 시스템에 대한 실시간 모니터링 (장애, 성능, 보안)

- 장애 발생 시 즉각적인 탐지, 통보(SMS, 메일), 및 대응 (SLA 준수)

2. 장애 처리 (Incident Management):

- 장애 등급(심각/중요/일반) 분류 및 SLA 기반 처리
- 장애 원인 분석, 조치, 재발 방지 대책 보고서 작성

3. 시스템 운영 및 관리:

- 서버(OS, 가상화), 네트워크, 보안 장비의 일상 점검 및 운영
- 계정 관리, 권한 설정, 로그 분석
- 보안 패치 및 OS 업데이트 적용 (월 1회, "갑" 승인 하)

4. 백업 및 복구:

- 일일/주간/월간 데이터 백업 정책 수행 및 모니터링
- 백업 성공/실패 일일 리포트
- "갑" 요청 시 또는 재해 상황 시 데이터 복구 수행

5. 기술 지원 및 변경 작업:

- "갑" 현업의 IT 관련 문의(Helpdesk) 대응 (ITSM 티켓 시스템 운영)
- "갑"의 요청에 따른 시스템 구성 변경(예: 신규 VM 생성, 방화벽 정책 변경) 작업 수행

6. 정기 보고:

- 일일/주간/월간 운영 현황 보고서 (시스템 상태, 장애 내역, SLA 준수율, 백업 현황)
- 분기별 시스템 성능 분석 및 개선 제안 보고서

[별첨 3] 개인정보 처리 위탁 계약서

*(... 개인정보보호법 제26조에 따른 표준 조항들 기재...) *

제1조 (목적)

본 별첨은 "갑"(개인정보처리자)이 "을"(개인정보 수탁자)에게 개인정보 처리 업무를 위탁함에 있어...

제2조 (위탁 업무의 범위)

"을"은 "갑"의 IT 인프라 시스템 운영을 위해 다음 각 호의 개인정보가 포함된 시스템에 접근할 수 있다.

1. 처리할 개인정보 항목: "갑"의 임직원 정보(성명, 사번, 이메일, IP 주소), "갑"의 고객 정보(로그 파일 내)
2. 위탁 업무: 시스템 운영, 로그 분석, 백업 및 장애 대응

제3조 (수탁자의 의무)

"을"은 개인정보보호법상 수탁자로서...

제4조 (재위탁의 제한)

"을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이...

제5조 (안전성 확보 조치)

"을"은...

(... 이하 생략...)